

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 9개 관리소]

2023. 12.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 9개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠3	영구	1,*13	2019. 5.	
㉡㉡㉡㉡3	영구	*80	2019. 4.	
㉢㉢㉢㉢2	국민	*41	2019. 5.	
㉣㉣㉣㉣6	국민	*10	2019. 5.	
㉤㉤㉤㉤	국민	*94	2021. 12.	
㉥㉥㉥㉥2	국민	*38	2021. 12.	
㉦㉦㉦㉦12	국민	1,*78	2019. 5.	
㉧㉧㉧㉧6	국민	*90	2018. 4.	
㉨㉨㉨㉨8	국민	*36	2019. 5.	

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2023. 11. 20. ~ 11. 24.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무
- 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 9개(영구 2, 국민 7)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ⊗⊗⊗⊗1 관리소는 사업자 선정 업무가 미흡하여 주의처분 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2023. 12. 12.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
11	2	-	-	1 (2)	-	-	2	2	-	-	-	-	8

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠3	사업자 선정 업무	통보	5
	시중전세 시세 조사 업무 등	현지지도	11
㉡㉡㉡㉡3	예비입주자 정기 전산검색 업무	통보	1
	임차권 명의변경 업무	통보	2
	관리비 보전 적용 업무 등	현지지도	12
㉢㉢㉢㉢2	시중전세 시세 조사 업무 등	현지지도	13
㉣㉣㉣㉣6	사업자 선정 업무	통보	6
	시중전세 시세 조사 업무 등	현지지도	14
㉤㉤㉤㉤	공기구·비품 자산관리 업무 등	현지지도	15
㉥㉥㉥㉥2	무주택 소명처리 업무	시정	3
	사업자 선정 업무	통보	7
	무주택 소명처리 업무 등	현지지도	16
㉦㉦㉦㉦1	사업자 선정 업무	통보, 주의	10
	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	17
㉧㉧㉧㉧6	단독세대 예외기준 적용 업무	시정	4
	사업자 선정 업무	통보	8
	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	18
㉨㉨㉨㉨8	사업자 선정 업무	통보	9
	공기구·비품 자산관리 업무 등	현지지도	19

※ 이행관리 전담자 : 주임

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무

소 속 : ㉡㉡㉡㉡3

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택 특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속 거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하고, 주거복지실-977(2022.3.30.)호 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 7차 개정 시행 안내 제14조제13항에 따르면 예비입주자로 선정된 자에 대하여는 당첨자 결정 후부터 입주 전까지 주택 또는 분양권 등에 대하여 매년 1월, 7월 누적 검색을 실시하여야 한다.

또한 자격검증 결과 유주택자로 판명된 경우 예비입주자 지위 상실 통보 후 입주 대기 순위를 관리하여 매년 수립하는 「공공임대주택 예비입주자 모집공고 계획」에 반영하여야 한다.

㉡㉡㉡㉡3관리소는 [표 1] 과 같이 2021년 하반기 예비입주자 정기 주택소유 전산검색을 누락하였다.

[표 1] 예비입주자 정기 주택소유 전산검색 부적정 현황

구분	자격검색요청구분	자격검색요청일자	비고
20**년 하반기	공급(예비자대장(자자체))	요청 이력 없음	-
20**년 하반기	공급(예비자대장(자자체))	20**.2.3.	지연 요청

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡3관리소는 반기별 예비입주자 정기 주택소유 전산검색 요청을 누락하지 않도록 관련 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 임차권 명의변경 업무

소 속 : ㉡㉡㉡㉡3

내 용 :

「공공주택 특별법」 제49조의4(공공임대주택의 전대 제한)에 따르면 임차권을 다른 사람에게 양도하거나 전대할 수 없으나 혼인(이혼) 등의 사유로 인한 경우 예외적으로 허용하고 있다.

또한 주거복지실-666(2018.2.9.)호「임차권 명의변경 시 업무처리 기준 안내」 및 주거복지실-977(2022.3.30.)호「영구임대주택 운영 및 관리기준」 7차 개정 시행 제15조 제11항에 따르면 당해 계약자 사망의 사유로 **영구임대주택에서 가정공동생활을 하던**(사유발생일 전일 전입 또는 실거주 증명) 무주택세대구성원인 상속권자에 한해 명의변경을 허용할 수 있다고 규정하고 있으며, **사유발생일은 사망의 경우 상속개시일¹⁾로 본다.**

㉡㉡㉡㉡3관리소는 사망으로 인한 임차권 명의변경 업무처리 시 [표 1] 과 같이 일부 세대에 대해 사유발생일을 가족관계증명서상 ‘사망일’ 이 아닌 ‘폐쇄일’ 로 착오 적용하여 **계속거주요건을 충족하지 못한 무주택세대구성원**을 대상으로 명의변경 계약을 체결하였다.

[표 1] 임차권 명의변경 업무처리 현황

동호	가족관계증명서상 사유발생일(사망일)	양수인 전입일	착오 적용 사유발생일(폐쇄일)	명의변경 계약체결일
30*동 10*호	20**. 4. 10.	20**. 4. 11.	20**. 5. 11.	20**. 6. 2.

* 이 외 사유변경일 착오 적용 세대: 30*동 30*호, 30*동 50*호, 30*동 40*호, 3**동 30*호

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡3관리소는 임차권 명의변경 시 자격검증 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다. 【통보】

1) 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시된다.

제 목 : 무주택 소명처리 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠2

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택 특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지 하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정 기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

또한, 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격 심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」로 시달한바 있다.

상기 호에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료(공부 존재 여부 등), 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠2관리소-1705(20**8.21.)호에 따른 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 [표 1] 과 같이 무주택 소명처리 하였다.

[표 1] 주택소유 전산검색 결과 및 소명 처리 현황

구분	자격검색 요청정보	물건지 주소	관련서류(사유)	소명처리 사유
예비자	공급(예비자 대장(추첨))	**남도 **군 **면 *리 대지 3*2-0	무허가 건물 회신공문	종전건축법(2006.05.08이전) 제8조에 의한 무허가건물 (18.08.09. **군)

해당 물건지의 주택을 지자체 회신문상 무허가 건물의 사유로 소명하였으나, 소명 시점 이전부터 건축물대장이 존재하는 물건임에도 무주택 기소명 처리하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠2관리소는 소명사유가 부적정한 기소명 건에 대하여 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 소명 처리하시고 유주택자로 판명될 시 주거복지실 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리하시기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	4	[시 정] 사항
----------	---	------------

제 목 : 단독세대주 예외기준 적용 업무

소 속 : ○○○○○6

내 용 :

「공공주택 특별법 시행규칙」[별표4]에 의하면 국민임대주택 공급 시 단독세대주는 전용면적 40㎡ 이하 주택에 한정하여 공급하도록 규정하고 있으나, 부양을 필요로 하는 형제·자매의 주거지원 확대 등을 위해 주거복지실-2138(2020.08.10.)호「단독세대주 예외기준 관련 세무 업무처리방법 안내」에 따라 혼인 중이 아닌 미성년 형제·자매(단, 부모의 사망 및 실종선고 행방불명 등의 사실이 확인된 경우에 한함)로 예외 기준을 두고 있다.

[표 1] 단독세대주 예외기준 개선 전·후 비교표

개선 전 (2020.7.16. 전)	개선 후 (2020.7.16. 이후)
혼인 중이 아닌 형제·자매 (단, 부모의 사망사실이 확인된 경우에 한함)	혼인 중이 아닌 미성년 형제·자매 (단, 부모의 사망 및 실종선고, 행방불명 등의 사실이 확인된 경우에 한함)

또한 기존세대(2020.7.16. 전 공고)의 경우 성년 형제·자매는 지속적으로 예외기준이 적용되지만 개선 후와 동일하게 ‘예외기준을 적용 받는 형제·자매를 대상으로 주택소유전산검색을 실시’ 하여야 하며, 유주택자로 확인된 경우 단독세대주로 간주하고 업무처리 하여야 한다.

○○○○○6관리소-1136(20**5.16.)호에 따른 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 [표 1] 과 같이 처리하였다.

[표 1] 주택소유 전산검색 결과 및 소명 처리 현황

동호	자격검색 요청정보	물건지 주소	관련서류(사유)	소명처리 사유
*0*동 120*호	계약갱신계약 대상자) -2022.3.2.	***도 **시 **동 대지 28-** **빌라 10*호	미징구	무주택세대구성원 미해당(형제/자매)

단독세대 예외기준을 적용받는 형제·자매를 대상으로 한 주택소유 전산검색 결과에 따라 소명절차를 진행하여야 하나, 무주택세대구성원 미해당의 사유로 소명 통보를 실시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○○6관리소는 주거복지실「단독세대주 예외기준 관련 세부 업무처리방법 안내」에 기초하여 주거복지실「무주택 자격심사 업무 철저 안내」등 법령과 지침에 따라 주택소유전산검색 소명처리 시 주택을 취득한 사유 등을 종합적으로 판단하는 등 무주택 소명 처리 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.【시정】

제 목 : 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠3, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢2, ㉣㉣㉣㉣6, ㉤㉤㉤㉤8

내 용 :

주거복지실-3465(2018.09.07.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정업무를 하여야 한다.

또한 「주택관리업자 및 사업자선정치침」(국토교통부 고시 제 2021-1505호(개정 2021.12.30.) 제5조(입찰의 성립)에 따라 일반경쟁입찰과 지명경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하며, 제24조(입찰공고 내용). 제27조(제출서류)에 따라 적격하게 제출된 서류만 유효로 처리하여야 한다.

그리고 적격심사 세부기준 제3조 제출서류 등 제3항에 따라 적격심사 평가서류 중 행정처분 확인서는 적격(해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰 공고일 전일기준 최근 1년간 행정처분 건수를 말한다)하게 제출된 확인서만 유효로 처리하고, 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

아울러 계약을 체결할 때에는 계약상대자에게 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금으로 징수하고 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 한다.

이와 관련된 계약보증금은 증권 또는 현금으로 징수하되, 현금 징수는 금융기관을 통한 수납만 허용하며, 계좌이체증명서 등 증빙서류를 발급받아 제출하게 하거나 계좌 입금내역을 확인하여야 하고, 계약보증금을 보증보험증권 등으로 납부한 경우

보증기간은 계약기간의 개시일로부터 **계약기간의 종료일까지 보증**하여야 하며, 보증 내용이 계약상대자의 의무 이행과 동일한 내용을 보증하고 보증보험 보통약관에 규정된 면책사유에 불구하고 공단에 귀속시켜야 할 금액을 보증하는 특약조항이 있어야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

승강기 유지관리 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 부가가치세가 제외된 금액으로 수취하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡6관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 열교환기세척 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 보험가입금액이 부가가치세 제외된 금액으로 수취하였다.

2. 수목소독 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 보험가입금액이 부가가치세 제외된 금액으로 수취하였으며,

3. 계약이행을 보증하는 계약보증금(계약금액의 10%)을 현금으로 납부하거나 계약이행보증보험증권 등의 보증서를 제출받아야 하나 관련 서류가 보관되어 있지 않았다.

■ ㉢㉢㉢㉢2관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 승강기유지관리 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 보험가입금액이 부가가치세가 제외된 금액으로 수취하였다.

2. 알뜰시장 운영 계약서 조항에 따라 계약이행을 보증하는 계약보증금(계약금액의 10%)을 현금으로 납부하거나 계약이행보증보험증권 등의 보증서를 제출받아야 하나 관련 서류가 보관되어 있지 않았다.

■ ㉣㉣㉣㉣6관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 수목소독 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 보험가입금액이 부가가치세 제외된 금액으로 수취하였다

2. 열교환기세척 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 계약기간 종료일까지 보증하지 않고 수취하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠8관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

예초용역 계약 및 수목소독용역 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하여야 하나 계약보증금 미징구 및 보험가입금액이 부가가치세가 제외된 금액으로 수취하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠3, ㉠㉠㉠㉠6, ㉠㉠㉠㉠2, ㉠㉠㉠㉠6, ㉠㉠㉠㉠8관리소는 용역 등 사업자 선정 업무시 주거복지실 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정 업무를 진행하여 주시기 바랍니다.【통보】

제 목 : 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠1

내 용 :

주거복지실-3465(2018.09.07.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정업무를 하여야 한다.

또한 「주택관리업자 및 사업자선정치침」(국토교통부 고시 제 2021-1505호(개정 2021.12.30.) 제5조(입찰의 성립)에 따라 일반경쟁입찰과 지명경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하며, 제24조(입찰공고 내용). 제27조(제출서류)에 따라 적격하게 제출된 서류만 유효로 처리하여야 한다.

그리고 적격심사 세부기준 제3조 제출서류 등 제3항에 따라 적격심사 평가서류 중 행정처분 확인서는 적격(해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰 공고일 전일기준 최근 1년간 행정처분 건수를 말한다)하게 제출된 확인서만 유효로 처리하고, 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

아울러 계약을 체결할 때에는 계약상대자에게 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금으로 징수하고 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 한다.

이와 관련된 계약보증금은 증권 또는 현금으로 징수하되, 현금 징수는 금융기관을 통한 수납만 허용하며, 계좌이체증명서 등 증빙서류를 발급받아 제출하게 하거나 계좌 입금내역을 확인하여야 하고, 계약보증금을 보증보험증권 등으로 납부한 경우

보증기간은 계약기간의 개시일로부터 **계약기간의 종료일까지 보증**하여야 하며, 보증 내용이 계약상대자의 의무 이행과 동일한 내용을 보증하고 보증보험 보통약관에 규정된 면책사유에 불구하고 공단에 귀속시켜야 할 금액을 보증하는 특약조항이 있어야 한다.

■ ㉸㉸㉸㉸1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 사업자 선정 시 적격하게 제출된 서류를 심사하여 최저가격으로 입찰한 자를 선정하여야 한다.

그러나 제출서류 중 “행정처분확인서”가 입찰공고일부터 서류마감일(2023.04.14.)을 경과한 서류로 제출하였으므로 **부적격으로 입찰 무효** 처리하여야 하나 적격하게 처리하여 진행하였다.

2. 예초용역 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 보험 가입금액이 부가가치세 제외된 금액으로 수취하였다.

3. 열교환기세척 계약서 조항에 따라 계약보증금(보증보험증권)을 징구하였으나 계약기간 종료일까지 보증하지 않고 수취하였다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸1관리소는 용역 등 사업자 선정 업무시 주거복지실 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정 업무를 진행하여 주시기 바랍니다. 【통보, 주의】